الخلاصة القويمة في حكم الوضيمة

قيدها/ مسعود يونس شيخ إبراهيم الصومالي، السرانسوري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على المصطفى، وعلى آله وصحبه نجوم الدجى، ومصابيح الهدى. أما بعد.

وردني سؤال من الأخ الفاضل عبد الفتاح بن عبد الله كاهيو، مفاده: اعتاد أهالينا في الحدود المثلث بين الصومال وإثيوبيا وكينيا من دهور مديدة، وأزمان طويلة في بعض المدن والقرى، والبادية في عمومها من عادة شهيرة، توارثها الناس أبا عن جد في ممر الحقب، والعصور، وهي: أنه إن نزلت مصيبة الموت في أحد منهم أن يذبحوا ذبيحة يجتمعون عليها، ويأكلون من لحمها وذلك بعد تجهيز الميت ودفنه، لتكون الذبيحة أُكْلَة لمن يقوم بالحفر والتجهيز، وللقادمين من أماكن مختلفة في البادية، وللسابلة أيضا في المدن والقرى، ولا غرض لهم من ذلك إلا الإطعام؛ وقد لا تكون الذبيحة من مال اليتيم، والورثة، وقد تكون أحيانا، وغالبا تكون تبرعا محضا من نافذ التصرف بالغ من أقارب الميت أو من جيرانه أو من ثلث ما أوصى به الميت أن يذبح لمن يحفر قبره، وقد سعى بعض طلبة العلم إبطال هذه العادة وتحريمها على الناس، علما بأنّ في إبطالها مشقةً على الناس إذ قد يتعطل الدفن في بعض القرى والبادية، لما اعتاد الناس أن يجتمعوا من أجل أن يأكلوا لحم الذبيحة، ويحصل الحفر، والدفن، ولوازمه، بسبب هذا الاجتماع فهل في هذه العادة محظور شرعي، وهل تدخل تحت العقر، المذموم شرعا الوارد في الحديث، نرجوا الإفادة.

الجواب: أخرج أحمد في مسنده، وضياء الدين في المختارة، وأبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في الكبرى من حديث أنس بن مالك أن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال: (لا عقر في الإسلام) وأصل العقر هو ضرب قوائم البعير وقطعها وهو قائم، وقد ورد هذا الحديث لتحريم ظاهرة وأعمال وعادات جاهلية، كانت لها صورتها المعروفة، ويدل عليه سبب ورود الحديث كما نص الأئمة كعبد الرزاق بن همام أحد رواة هذا الحديث، والخطابي في معالم السنن ، وابن الأثير في نهايته، والعيني في شرح سنن أبي داود، والمناوي في الفيض، والشوكاني في نيل الأوطار، والصنعاني في التنوير، والمغربي في البدر التمام، وشرف الحق الهندي في عون المعبود، نقلوا أن أهل الجاهلية كانوا يعقرون الإبل على قبر الميت، إذا كان رجلا جوادا، سخيا معطاء في حياته، زعما منهم أنهم يكافئونه على ما كان يفعله في حياته من عقر نجائب الإبل، وإطعام الضيوف، فيعقرون الإبل على قبره ويتركونها لتأكلها السباع والطير، فيكون بذلك في زعمهم مُطْعِمًا بعد مماته كما كان مُطْعِما في حياته، ومنهم من كان يعتقد أنه إذا عقرت راحلته حشر يوم القيامة راكبا عليها، وهذا خاص ممن كان منهم يؤمن بالبعث والنشور.

قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير فيكون مُطعِمًا بعد مماته كما كان مُطعمًا في حياته، ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر يوم القيامة راكبًا ومن لم يعقر عنده حشر راجلًا. انتهى كلامه، وبعض ما قاله الخطابي مروي عن عبد الرزاق بن همام أحد رواة هذا الحديث.

قال ابن الأثير في النهاية عند شرحه لهذا الحديث (لا عقر في الإسلام): هو نفي للعادة الجاهلية والتحذير منها، كانوا في الجاهلية ينحرون الإبل على قبور الموتى،

ويقولون صاحب القبر كان ينحرها للأضياف في حياته فيكافأ بصنيع ذلك بعد مماته".

قال الروياني وهو من أعلام مذهبنا الشافعي، ومن أصحاب الوجوه على خلاف فيه بعد ذكره لحديث العقر: "وأراد أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك يعقرون الإبل عند قبر الميت الجواد، يقولون: تجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره ليأكلها السباع والطير فتكون مطعماً بعد مماته كما كانت مطعماً في حياته، ومنهم من قال: إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في يوم القيامة راكباً، وكان هذا على مذهب من يرى البعث بعد الموت" انتهى كلامه.

قال الشاعر:

عقرت على قبر النجاشي ناقة.... بأبيضَ عَضبٍ أخلصتُه صياقله

على قبر من لو أنني مت قبله.... لهانت عليه عند قبري رواحلُه

وقفة: يتضح لك أيها القاري من هذه النصوص وغيرها التي أعرضت عن ذكرها صفحا خوف السآمة والتطويل في الجواب: أنَّ عقر أهل الجاهلية كان مبنيا على المفاخرة، أو اعتقاد ركوب الميت عليها يوم القيامة، وهذه الظاهرة الجاهلية عبثية خالية من أي ثمرة اجتماعية مفيدة في الصورة الأولى، واعتقاد باطل لم يثبت بنص من معصوم في الصورة الثانية، ولذلك جاءت الشريعة المحمدية بإبطالها، ومن لم يعرف الصورة التي حرمها الشرع وهي هذه ربما يقيس على العقر المذكور كل ذبيحة تذبح، فيطلق أعنة التحريم على عمومه فيسبب حرجا لم يطلبه الشارع من العباد وتشددا لا مبرر له مع وجود الفارق في القياس.

وبعد هذه المقدمة اللازمة للانطلاق نحو الجواب، وعودا على البدء أقول:

أولا :إن كان القصد من صنيع أهالينا في ذبحهم المذكور قصد أهل الجاهلية، وعلى الصفة التي كان عليها أهل الجاهلية من ذبح للمفاخرة، ولإطعام السباع، واعتقاد حشر الميت عليها راكبا يوم القيامة، فحكم الذبح في هذه الحالة واضح لكل مسلم، يكون المنع، والتحريم بنص الحديث.

ثانيا :إن كان القصد من الذبح حفر القبر والتجهيز، فلا يكون داخلا في المنع المذكور في الحديث، بل قد يجب ذلك شرعا وذلك إذا لم يمكن دفن الميت إلا بذلك، ولم يكن المال من مال اليتيم، فقد يعتبر من التجهيز، وتنزل الذبيحة منزلة أجرة الحفر والدفن، أما إذا أمكن الدفن دون ذلك فلا يجب ذلك، فإذا تبرع –والحال هذه– أحدُ أقارب الميت، أو أحد أبناء الميت البالغ، أو جيرانه ومعارفه بذبيحة يتصدقون لحمها عن قريبهم يوم الدفن لمن حضر لدفنه فجائز يحل لحمه إن ذبح على الطريقة الشرعية حال ذبحه، وليس بميتة كما زعم بعض من لم يعرف العلم، وليس بداخل في العقر المذموم الذي تأكله الطيور والسباع، ولم يتصدق به على الناس، وأعلم أنه يكره الذبح عند القبر، ولا يحرم، قال الروياني في بحر المذهب في الجزء الثاني صفحة (٥٦٢): قلت: يكره الذبح عند الميت.

ثالثا: أما الذبائح التي اشتهرت في مدننا، واعتاد عليها الناس، والتي يعملها أهل الميت بعد الدفن لإطعام الضيوف الحاضرين للتعزية، فإن هذا من البدع المكروهة التي ينبغي إبطالها، لكون ذلك زيادة ثقل على من أصيب بمصيبة، كان حقه أن يخفف عنه حزنه على فقيده، وتشبها بصنع أهل الجاهلية، روى أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح من حديث جابر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام من النياحة".

وذكر الخرائطي عن هلال بن حبان قال: "الطعام على الميت من أمر الجاهلية".

قال الروياني في بحر المذهب: "وعندنا في الجبال يذبحون الشياه ويجمعون الناس ويتكلفون في ذلك مع لحوق المشقة بالورثة لفقرهم واحتياجهم، وهذا أيضاً مكروه" انتهى كلامه.

قلت: ومع كراهة هذا الصنيع في التعزية، والذبح الكثير للضيوف إلا أنّ هذا لا يُحرم اللحمَ الذي ذبح بطريقة شرعية ردا على من قال ذلك من متهوري صغار طلاب العلم، أو المنتسبين إليه.

وفي الخلاصة: لا يحرم الذبح من حيث هو هو، وإنما يختلف حكمه باختلاف ما يتعلق به من المؤثرات، والأوصاف التي تتفرع من القاعدة الشرعية القائلة: "الأمور بمقاصدها"، وقد رأيت فتوى وجهت إلى مفتي ديار أهل ألتريا فأجاب كالذي قلتُ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

حرر وقيد هذه الأُكْتُوبة/ مسعود يونس شيخ إبراهيم الصومالي، السرانسوري، في مدينة الرياض، في سكن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك سلخ جمادى الأولى/ عام ١٤٤٢هـ الموافق ١٤/١/ ٢٠٢١/مـ